

عقد تأسيس شركة

(Articles of Incorporation)

اسم الشركة: _____

التاريخ: _____

تمهيد:

إنه في يوم _____ الموافق _____، اجتمع المؤسسون الموقعون في نهاية هذا العقد، واتفقوا على تأسيس شركة وفقاً للأحكام التالية:

١ اسم الشركة

اسم الشركة هو: _____ (Company Name)، وتُعرف في هذا العقد باسم «الشركة».

٢ الشكل القانوني

الشركة هي شركة _____ (LLC / C-Corp / etc.)، مُسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات في _____.

٣ المقر الرئيسي

المقر الرئيسي للشركة يقع في: _____ . ويجوز للشركة تغيير مقرها أو فتح فروع أخرى بقرار من الجمعية العامة / مجلس الإدارة.

٤ الغرض من الشركة

الغرض الرئيسي من الشركة هو:

١. _____

٢. _____

٣. _____

ويجوز للشركة ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى تتفق مع غرضها الرئيسي وبما يسمح به القانون.

٥ رأس المال

- رأس المال المصرّح به: USD _____، مقسّم إلى _____ سهم بقيمة اسمية _____ لكل سهم.
- رأس المال المدفوع: USD _____.
- رأس المال غير المدفوع: USD _____، يُدفع على دفعات وفقاً لقرار مجلس الإدارة.

٦ المؤسسون وحصصهم

رقم	اسم المؤسس	عدد الأسهم	النسبة %	القيمة (USD)
1	---	---	---	---
2	---	---	---	---
3	---	---	---	---
	المجموع	---	100%	---

٧ مدة الشركة

مدة الشركة غير محدودة، تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتستمر في الوجود ما لم تُحلّ وفقاً لأحكام هذا العقد أو القانون.

٨ إدارة الشركة

- تُدار الشركة بواسطة مجلس إدارة يتألف من _____ عضو يُنتخبون من قبل المساهمين.
- يُعقد مجلس الإدارة اجتماعاته _____ مرات في السنة على الأقل.
- تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة ما لم يُنص على خلاف ذلك.

٩ الأرباح والخسائر

- تُوزّع الأرباح على المساهمين بنسبة حصصهم في رأس المال.
- تتحمل الخسائر بنفس النسبة.
- يقرر مجلس الإدارة نسبة الأرباح الموزّعة ونسبة الاحتياطي.

١٠ التعديلات

لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بقرار من الجمعية العامة بغالبية _____ % من أسهم الشركة، وبشرط موافقة الجهات المختصة.

١١ حلّ الشركة

يجوز حلّ الشركة بقرار من الجمعية العامة أو بموجب حكم قضائي، وفي حالة الحلّ تُصقّى أموال الشركة وتُسدّد ديونها، ثم يُوزّع ما تبقى على المساهمين بنسبة حصصهم.

١٢ الأحكام العامة

- تُفسّر بنود هذا العقد وفقاً لقوانين _____.
- في حالة نشوء أي نزاع، يُحلّ عن طريق التحكيم في _____.
- تُعتبر الملاحق المرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

توقيعات المؤسسين

رقم	اسم المؤسس	التوقيع	التاريخ
1	---	_____	_____
2	---	_____	_____
3	---	_____	_____

ملاحظة: هذا القالب لأغراض توثيقية فقط ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.